

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 재제조제품 품질인증요령

◇ 제·개정 이유

- 제35회 국정현안관계장관회의(‘24.2.27, 총리주재)에 상정된 「인증규제 정비방안」 안전의 제도 개선 사항 반영하여 업계 부담 완화
- 기존 기준 활용과 자율성 보장, 이해관계자 의견 수렴, 법령개정 사항 반영, 용어 및 문구 등 자구수정 사항 일괄 정비

◇ 주요내용

- 가. ISO9001 체계 구비시, 공장심사 항목 중 일부 심사 면제(제16조제2항)
 - 심사 실무사항에 맞게 공장심사 항목 각 호의 내용을 현행화
 - 나. 품질인증기준 제·개정시 기 제정된 표준(KS), 인증기준(KC) 등이 없어도 제·개정이 가능하도록 절차 간소화(제10조제2항)
 - 동일 품목의 KS표준, KC인증 등 범용기준이 있는 경우 이를 반영하고, 범용기준이 없더라도 품질인증기준 제정이 가능토록 절차 개선
 - 다. 품질인증기준 제·개정시 기업 등 이해관계자의 의견 개진 기회 제공 및 품질인증기준 제·개정안의 작성 주체 명확화(제11조제1항, 제2항)
 - 이해관계자의 제·개정 요청시, 검토사항을 추가하고 품질인증기준 제·개정 지원의 외부 전문기관*을 명확히 규정
- * 친환경산업법 제23조의3 및 시행규칙 제25조에서 규정한 전문연구기관
- 라. 현행 요령 內 법령 개정에 따른 조항 현행화 및 용어, 근거조항정비

등 자구수정 사항 일괄 정비(제2조, 제5조, 제29조)

마. 관련규정에 의거, 타당성을 검토의 재검토기한을 신설(제37조)

바. 별지(4, 5) 현행화

첨부 : 신 · 구조문 대비표

(첨부) 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) ① 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 4. (생략) 5. “평가기관”이란 재제조제품 품질인증업무를 담당하기 위하여 법 제22조제7항 및 <u>영 제28조</u> 에 따라 국가기술표준 원장이 지정하는 기관을 말한다. 6. (생략) <u><신설></u>	제2조(정의) ① ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. ----- ----- <u>영 제21조</u> ----- ----- -. 6. (현행과 같음) 7. “전문연구기관”이란 법 제23조의3 및 규칙 제25조에서 규정한 재제조 제품의 기술개발, 재제조 제품 품질의 평가 방법 및 기준개발, 그 밖에 재제조 제품의 품질인증 사항을 지원하기 위하여 지정된 기관을 말한다.
제5조(심의위원회의 기능) 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. <u>재제조제품 인증대상 품목의 선정</u> 2. ~ 6. (생략)	제5조(심의위원회의 기능) ----- ----- -----. <u><삭제></u> 2. ~ 6. (현행과 같음)
제10조(품질인증기준) ① (생략)	제10조(품질인증기준) ① (현행과 같음)

② 평가기관은 품질인증 대상제품의 품질인증기준을 제정 또는 개정할 때에는 산업표준화법에 따라 제정된 한국산업표준에 따른다.

제11조(품질인증기준안의 작성)

① 평가기관은 품질인증기준을 제정 또는 개정하고자 할 때에는 그 안을 기준위원회로 하여금 가안을 작성하게 할 수 있다.

② 평가기관은 제1항에 따라 기준위원회가 가안을 작성할 수 없는 경우에 관계전문가 또는 외부 전문기관에 의뢰하여 품질 인증기준의 제정안 또는 개정안을 작성하게 할 수 있다.

제16조(공장심사) ① (생략)

② 평가기관은 제1항의 규정에 의하여 공장심사팀을 구성한 때에는 이를 신청자에게 통보하고 공장심사팀으로 하여금 신청자의 신청제품의 제조공장을 방문하여 다음 각 호의 사항에 관하여 심사하게 한다. <단서 신설>

② -----

때, 동일한 품목의 한국산업표
준(KS), 국가통합인증(KC) 등
이 있는 경우는 이를 반영할 수
있다.

제11조(품질인증기준 제·개정안의

작성) ① --- 이해관계자가 품질인증기준의 제·개정 필요성 및 구체적 내용 등을 명시하여 제·개정을 요청하는 경우에는 이를 검토하여야 하며, --- 품질인증기준 가안---

② _____

 _____ 재제조 전
문연구기관 _____

 _____.

제16조(공장심사) ① (현행과 같음)

② -----

----- . 다만,

품질 경영(ISO9001 품질경영시
스템) 체계를 구비하고 있는 경
우 심사항목과 중복된 항목에

1. 품질경영 일반에 관한 사항
2. 자재의 관리에 관한 사항
3. 공정관리에 관한 사항
4. 제조설비 관리에 관한 사항
5. 제품 생산관리에 관한 사항
6. 품질관리에 관한 사항

③・④ (생략)

제29조(품질인증기준 개정에 따른 품질인증제품의 조치) ①・② (생략)

③ 평가기관은 품질인증을 받은 자가 품질인증기준의 개정을 통보 받은 날로부터 90일 이내에 특별한 사유없이 개정된 품질인증기준에 적합하도록 품질인증제품을 생산・관리하고 있다는 증빙서류를 첨부하여 보고를 하지 아니한 경우 품질인증을 받은 자에 대하여 제27조에 따른 특별사후관리를 실시할 수 있다.

<신설>

대해서는 심사를 생략할 수 있다.

1. 일반 및 환경관리에 관한 사항
 2. (현행과 같음)
 3. 인력 및 공정관리에 관한 사항
 4. 품질관리에 관한 사항
 5. 회사 현황에 관한 사항 등
- <삭제>

③・④ (현행과 같음)

제29조(품질인증기준 개정에 따른 품질인증제품의 조치) ①・② (현행과 같음)

③ -----

----- 제28조 -----
-----.

제37조(재검토기한) 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 31일 기준으로 매 3년

이 되는 시점(매 3년째의 7월 3
1일 까지를 말한다.)마다 그 타
당성을 검토하여 개선 등의 조
치를 하여야 한다.